

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2318/2533

ธนาคารสยาม จำกัด

โจทก์

นายวัลลภ อมรกุล

จำเลย

ธนาคารสยาม จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า โจทก์มีความประสงค์ขออ้างสำเนาคำพิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี คดีหมายเลขดำที่ 697/2529 หมายเลขแดงที่734/2529 ระหว่าง ธนาคารสยาม จำกัด โจทก์ นายวัลลภอมรกุลจำเลย เป็นพยานเพิ่มเติมในคดีนี้ เนื่องจากคำพิพากษาดังกล่าวได้ระบุว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามมูลหนี้ที่โจทก์ฟ้องล้มละลายคดีนี้จริง ส่วนที่โจทก์มิได้อ้างส่งในศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์นั้น ก็เนื่องจากคดีดังกล่าวศาลยังมิได้พิพากษา ซึ่งโจทก์เพิ่งได้รับสำเนาคำพิพากษาหลังจากได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้ว ทั้งเป็นพฤติการณ์นอกเหนือที่โจทก์ไม่อาจทราบได้ ประกอบกับคดีนี้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดรับสำเนาคำพิพากษาดังกล่าวเป็นพยานเพิ่มเติมในชั้นฎีกาด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 66)โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยล้มละลายและให้กองทรัพย์สินของจำเลยชำระหนี้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงไม่อาจรับฟังเป็นยุติได้ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ตามฟ้องคดีนี้หรือไม่ จำนวนหนี้ที่โจทก์มาฟ้องจึงเป็นจำนวนไม่แน่นอนเพราะศาลจังหวัดอุบลราชธานีอาจจะมีคำพิพากษายกฟ้องหรือให้จำเลยชำระเงินในจำนวนที่

แตกต่างจากจำนวนเงินตามฟ้องคดีนี้ก็ได้ จึงยังไม่สมควรให้จำเลยล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 พิจารณาฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 57,59)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 ให้ศาลพิจารณาเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 โดยเฉพาะในอนุมาตรา (3) กำหนดว่าในที่ที่โจทก์นำมาฟ้องต้องกำหนดจำนวนได้แน่นอน หมายความว่าในขณะที่ยื่นคำฟ้องนั้นในที่ที่โจทก์นำมาฟ้องกำหนดจำนวนได้แน่นอนแล้ว จึงต้องอาศัยพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะยื่นคำฟ้อง มิใช่พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังยื่นคำฟ้องคำพิพากษาที่โจทก์ขอระบุดพยานเพิ่มเติมในชั้นฎีกา เกิดขึ้นภายหลังที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์จะอ้างพยานที่เกิดขึ้นภายหลัง เพื่อให้ศาลฎีกามีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยไม่ได้ จึงให้ยกคำร้องของโจทก์ คำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 ให้ศาลพิจารณาเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 โดยเฉพาะในอนุมาตรา (3) กำหนดว่าในที่ที่โจทก์นำมาฟ้องต้องกำหนดจำนวนได้แน่นอน หมายความว่าในขณะที่ยื่นคำฟ้องนั้นในที่ที่โจทก์นำมาฟ้องกำหนดจำนวนได้แน่นอนแล้ว จึงต้องอาศัยพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะยื่นคำฟ้อง มิใช่พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังยื่นคำฟ้องคำ

พิพาทที่โจทก์ขอระบุนพยานเพิ่มเติมในชั้นฎีกา เกิดขึ้นภายหลังที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์จะอ้างพยานที่เกิดขึ้นภายหลัง เพื่อให้ศาลฎีกามีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยไม่ได้ จึงให้ยกคำร้องของโจทก์ คำคำร้องเป็นพับ

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>